



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 Registro delle Delibere
del 19/05/2021

OGGETTO

Piano di lottizzazione Avv. Roberta Quattromani (già Sig.ra Rita Rhodio) – Proroga Convenzione Urbanistica Rep. n° 97361/2003.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità
tecnica.

Il Responsabile di Settore

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità
contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2021 del giorno 19 mese di maggio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☐ SI ☒ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto a rogito del notaio Dott. Rocco Guglielmo del 15 aprile 2003, Rep. n. 97361 e Racc. n. 15205, registrato a Catanzaro il 30/04/2003 al n. 1653, è stata stipulata tra il Comune di Squillace e la Sig. Rita Rodhio la convenzione urbanistica di lottizzazione di terreno ai sensi della Legge urbanistica n. 1150/1952 e s.m.i., ed in attuazione delle norme del P.R.G. del Comune di Squillace;
- detta convenzione urbanistica ha per oggetto l'urbanizzazione del comprensorio con destinazione urbanistica C4 "Turistica-Residenziale" della superficie catastale complessiva di Ha 8.56.30;
- in data 15 aprile 2013 la convenzione di lottizzazione è scaduta;
- l'avv. Roberta Quattromani, nella sua qualità di lottizzante in forza di successione legittima a Rodhio Rita – subentrata nei diritti e nelle obbligazioni contenute nella convenzione – in data 25/03/2013 ha inoltrato istanza richiedendo la proroga della convenzione per un periodo di anni dieci, al precipuo fine di poter eseguire tutte le opere di urbanizzazione conformemente a quanto previsto nei progetti approvati;
- la lottizzante in data 12/04/2014 ha reiterato la richiesta di proroga della convenzione per un periodo di anni dieci, al precipuo fine di poter eseguire tutte le opere di urbanizzazione conformemente a quanto previsto nei progetti approvati, rappresentando l'esigenza di voler assicurare all'Amministrazione Comunale il corretto adempimento delle obbligazioni contenute nella convenzione medesima;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 12/05/2014 è stata accolta la richiesta della lottizzante di proroga della convenzione urbanistica per anni cinque, fissando la scadenza al 15/04/2018;
- l'art. 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 (D.L. del Fare) prevede che *"il termine di validità nonché il termine di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art.28 della legge 17 agosto 1942, n.1150, ovvero degli accordi simili comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31/12/2012, sono prorogati di tre anni"* e, per l'effetto, la nuova scadenza è stabilita al 14/04/2021;

Viste le reiterate richieste di ulteriore proroga della convenzione, in ultimo la richiesta inoltrata a mezzo PEC, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 23/03/2021 al prot. n° 1602, con la quale si chiede la concessione della proroga della convenzione per il restante periodo di anni sei, per le seguenti motivazioni:

- *il completamento delle opere di urbanizzazione sui comparti 1 e 2 del Piano di lottizzazione e, tanto, nell'interesse esclusivo delle unità abitative già esistenti ed ivi ricadenti;*
- *la realizzazione delle opere di urbanizzazione sugli ulteriori comparti del Piano di lottizzazione e, tanto al fine di salvaguardare l'interesse generale correlato allo sviluppo economico del territorio di Squillace. Il superamento della grave crisi sanitaria che ha colpito l'intera umanità potrà certamente generare - nell'arco temporale sopra richiesto - lo sblocco del mercato edilizio e la tanto auspicata ripresa economica così da favorire l'interesse pubblico allo sviluppo di un significativo insediamento abitativo di cui potrà beneficiare l'intera collettività in una zona a destinazione urbanistica di valore classificata "Turistica-Residenziale", quale per l'appunto è la lottizzazione di che trattasi.*

Rilevato che:

- i piani particolareggiati disciplinano e conformano gli interventi edilizi privati e le opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le modalità ed i termini previsti dalle apposite convenzioni urbanistiche sottoscritte dai proprietari delle aree interessate ed il Comune di Squillace sulla base della normativa vigente in materia;

- come confermato dal pronunciamento del Consiglio di Stato con sentenza sez. IV, 6 aprile 2012, n. 3969, a rafforzamento di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, dieci anni sono il termine ultimo per la realizzazione sia delle opere di urbanizzazione che degli interventi edilizi di edificazione dei singoli lotti previsti nello strumento attuativo e nella connessa convenzione;
- le problematiche esposte ai punti precedenti si riverberano negativamente sulla capacità economico-finanziaria degli attuatori convenzionanti con il Comune di Squillace ad adempiere agli obblighi assunti con le convenzioni di attuazione dei piani di lottizzazione nei termini ivi previsti, sia per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione sia degli interventi edificatori e che tale disagio si concretizza nelle richieste di proroga dei termini di validità;
- la giurisprudenza amministrativa prevalente e costante ha riconosciuto la facoltà dell'Amministrazione comunale, ove questa lo reputi conveniente nel pubblico interesse affidato alla sua competenza, di accordarsi con i soggetti attuatori per prorogare gli effetti di un piano attuativo, convenendone nuovi termini di validità;
- è opportuno favorire le trasformazioni urbanistiche-edilizie in corso, anche per la valenza economico sociale oltre che urbanistica delle stesse;

Preso atto che:

- a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 comma 13 lettera b) della Legge 12/7/2011 n. 106 di conversione del D.L. 13/5/2011 n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, i piani attuativi sono approvati dalla Giunta Comunale;
- la Giunta Comunale, di conseguenza, in ragione della propria competenza in tema di pianificazione, si può esprimere in merito alle concessioni di proroghe dei termini di attuazione delle convenzioni urbanistiche;

Dato atto che:

- a garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti nella convenzione, la lottizzante ha continuato a corrispondere la cauzione fidejussoria rilasciata dalla compagnia assicurativa di cui all'art. 13 della convenzione;
- il Comune di Squillace non ha svincolato la lottizzazione dalla garanzia fidejussoria prevista dal citato art. 13;
- l'art. 14 della convenzione urbanistica di lottizzazione prevede che alla scadenza della medesima le parti possano accordarsi per prorogarla per un ulteriore periodo di tempo;

Ritenuto di concedere la proroga dei termini richiesta dalla proprietà lottizzante di sei anni della scadenza della validità della convenzione non soltanto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche per l'edificazione dei lotti;

Ritenuto altresì necessario, al fine della realizzazione e/o del completamento delle opere di urbanizzazione - ai sensi degli obblighi di convenzione - richiedere il rinnovo delle fideiussioni prestate a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione;

Richiamata la normativa vigente in materia:

- la Legge n° 1150/1942;
- la Legge 12/7/2011 n. 106 di conversione del D.L. 13/5/2011 n. 70;
- la Legge 9 agosto 2013, n. 98 di Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il P.R.G. vigente;

Vista la convenzione a rogito del notaio Dott. Rocco Guglielmo del 15 aprile 2003, Rep. n. 97361 e Racc. n. 15205, registrata a Catanzaro il 30/04/2003 al n. 1653;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs 18/08/2000 n° 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di accogliere la richiesta della lottizzante, avv. Roberta Quattromani, tendente ad ottenere una proroga dei termini di scadenza della “Convenzione urbanistica di lottizzazione di terreno, ai sensi della Legge Urbanistica n° 1150/1952, ed in attuazione delle norme del P.R.G. del Comune di Squillace”, a rogito del notaio Dott. Rocco Guglielmo del 15 aprile 2003, Rep. n. 97361 e Racc. n. 15205, registrato a Catanzaro il 30/04/2003 al n. 1653;
2. di concedere, per le ragioni di cui in premessa ed ivi integralmente richiamate, una congrua proroga di sei anni del termine di attuazione della Convenzione urbanistica Rep. n. 97361/03, scaduto in data 14/04/2021;
3. di stabilire, pertanto, al fine di consentire l’edificazione dei lotti residui, non ancora edificati previsti nel piano particolareggiato, nonché il completamento delle opere di urbanizzazione residue, la data del 14/04/2027 come nuovo termine di validità della convenzione urbanistica;
4. di dare atto che l’edificazione dovrà essere completata entro il 14/04/2027 nel rispetto delle previsioni urbanistiche e degli indici previsti nel piano particolareggiato in oggetto e che si ritiene necessario il completamento nei termini previsti dai titoli abilitativi rilasciati di tutte le urbanizzazioni previste dal piano, in modo da garantire adeguati standard, e consentendo entro i nuovi termini di validità della convenzione l’esecuzione delle operazioni di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate;
5. che la proroga di anni sei della convenzione urbanistica in oggetto resta subordinata alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) conformemente a quanto stabilito nei relativi progetti esecutivi approvati;
6. di richiedere alla proprietà lottizzante il rinnovo delle fideiussioni prestate a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione ai sensi degli obblighi di convenzione, producendo delle appendici con la nuova data di validità del Piano di Lottizzazione al 14/04/2027;
7. di dare atto che l’Ufficio competente provvederà a trasmettere la presente delibera ai soggetti richiedenti la proroga in oggetto, affinché provvedano a predisporre le appendici di proroga della validità delle fideiussioni prestate;

Con successiva e separata votazione, con voti unanimi, espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Pasquale Muccari



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

- ☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)
☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci



